

BÀI TẬP:
TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Ngành học: Luật học.

Chủ đề: đánh giá khung hình phạt đối với các tội phạm về ma túy theo Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2025) và thực tiễn xét xử ở Việt Nam.

- I. Lựa chọn chủ đề và phạm vi tìm kiếm:
 - Lựa chọn chủ đề: đánh giá khung hình phạt đối với các tội phạm về ma túy theo BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2025) và thực tiễn áp dụng.
 - Phạm vi tìm kiếm: từ khi BLHS 2015, đặc biệt là sau khi Luật sửa đổi BLHS 2025 số 86/2025/QH15 có hiệu lực.
- II. Thực hiện tìm kiếm thông tin từ các nguồn:
 - Cơ sở dữ liệu học thuật: Thư viện Pháp luật, Google Scholar.
 - Tạp chí khoa học chuyên ngành: tạp chí Tòa án nhân dân, tạp chí Cảnh sát nhân dân.
 - Sách chuyên khảo: các văn bản hướng dẫn luật mới của Tòa án.
 - Các nguồn mở trên Internet: cổng thông tin điện tử Bộ Công an, các bài bình luận.
- III. Thu thập các tài liệu tham khảo:

*Tạp chí và Tài liệu khoa học:

1. ThS Huỳnh Trung Hậu, 2025. Tìm hiểu một số điểm mới của Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2025. Tạp chí Đại học Cảnh sát nhân dân. Có tại: Cổng thông tin ĐH CSND.
2. Lê, V.H., 2025. Tính nhân đạo và nguyên tắc tương xứng khi bãi bỏ án tử hình đối với tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, 8(180), tr.12-25.
3. Nguyễn, T.K., 2026. Phân hóa trách nhiệm hình sự nhóm tội phạm ma túy theo Luật số 86/2025/QH15. Tạp chí Tòa án nhân dân, 2, tr.18-24.
4. Tòa án nhân dân Tối cao, 2025. Cẩm nang các quy định mới của pháp luật về Hình sự, Tố tụng hình sự. Hà Nội: Tạp chí Tòa án nhân dân.
5. Trần, Đ.T., 2025. Nhìn lại chính sách hình sự hóa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại Điều 256a. Tạp chí Kiểm sát, 10, tr.30-38.
6. Vu, P.N., 2026. Evaluating the new penal policies on drug-related crimes in Vietnam's 2025 Penal Code amendments. Asian Journal of Criminology, 15(1), pp.45-62.

*Sách chuyên khảo:

7. Đinh, V.Q. (chủ biên), 2025. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (Cập nhật những điểm mới năm 2025). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

8. Phạm, V.T., 2024. Lý luận về hình phạt và quyết định hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Tư pháp.

*Các nguồn mở và Báo cáo:

9. Bộ Công an, 2025. Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, có hiệu lực từ 01/7/2025 .Công thông tin điện tử Bộ Công an.

10. LuậtVietnam, 2025. 5 điểm mới của Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2025.

IV. Đánh giá:

STT	Loại nguồn	Tên tài liệu	Đánh giá (theo các tiêu chí: tác giả, NXB, phương pháp nghiên cứu, trích dẫn, tính cập nhật)	Phân tích (ưu/nhược điểm)	Xếp hạng độ tin cậy
1	Tạp chí khoa học	Tìm hiểu một số điểm mới của BLHS sửa đổi 2025	Tác giả: ThS. Huỳnh Trung Hậu. NXB: Đại học CSND. Cập nhật: Rất mới (7/2025). Trích dẫn: Cao trong ngành công an.	Ưu: Góc nhìn của lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy; phân tích sâu lý do bổ sung Điều 256a. Nhược: Tập trung nhiều vào phòng ngừa hơn là lý luận về khung	Khá cao.

				hình phạt Tòa án áp dụng.	
2	Tài liệu chuyên khảo	Cẩm nang các quy định mới của pháp luật Hình sự (TAND Tối cao, 2025)	Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Tối cao. Cập nhật: Xuất bản tháng 10/2025.	Ưu: Đây là tài liệu mang tính định hướng xét xử chính thống, giải thích rõ cơ sở bỏ án tử hình đối với tội Vận chuyển. Nhược: Ngôn ngữ mang tính chất hướng dẫn nghiệp vụ, ít tranh luận phản biện.	Rất cao.
3	Tạp chí khoa học	Bổ sung tội sử dụng trái phép chất ma túy từ 01/7/2025 (Luật sư, 2026)	Tác giả: Giới luật sư thực hành. Phương pháp: Phân tích luật viết và so sánh sự thay đổi trước - sau.	Ưu: Đánh giá chi tiết bước chuyển từ xử lý hành chính sang chế tài hình sự (phạt tù 2-3 năm) đối với hành vi sử dụng. Nhược: Thiếu số liệu thực nghiệm do luật mới đi vào áp dụng.	Cao.

4	Nguồn mở / Báo cáo	Báo cáo tổng kết dự án Luật sửa đổi, bổ sung BLHS (Bộ Công an, 2025)	Cơ quan chủ trì: Bộ Công an. Tính cập nhật: Nguồn gốc đề ban hành Luật 86/2025.	Ưu: Cung cấp số liệu thống kê tình hình tội phạm ma túy để chứng minh sự cần thiết phải sửa đổi khung hình phạt. Nhược: Là tài liệu dự thảo, cần đối chiếu lại với bộ luật đã thông qua chính thức.	Cao.
5	Văn bản pháp luật	Luật số 86/2025/QH15 (Quốc hội, 2025)	Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Tính pháp lý: Nguồn thực định tối cao.	Ưu: Minh chứng cốt lõi nhất. Trực tiếp ghi nhận việc bãi bỏ Khoản 4 Điều 250 và bổ sung Điều 256a. Nhược: Cần chờ thêm các Án lệ mới để thấy rõ thực tiễn xét xử.	Rất cao (nguồn gốc).